

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-094	요구일자	2024.11.28.	처분종류	통보
처분대상부서	○○○사무소	조치부서	○○○사무소	회신기일	2025.1.28.
건 명	2024년 제1차 해외사무소 감사 - 용역계약 선금 지급 부적정 -				

1. 내 용

- ☐ 협력단은 계약 후 계약상대자가 정해진 요건을 충족하는 경우로서 선금의 지급을 요청할 때 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 신청한 바에 따라 선금을 지급하고 있음. 기획재정부 계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」 제35조 및 협력단 「선금지급기준」 내규에 따르면, 선금을 지급하고자 할 경우 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하고 예외적으로 ▲국가기관 및 지방자치단체, ▲공기업 및 준정부기관, ▲특별법에 의한 정부 출연 법인, ▲법률에서 정한 각종 조합 및 그 중앙회와 계약을 체결한 경우에 한하여 증권 또는 보증서 대신 반환사유 발생 시 계약상대자로 하여금 선금 잔액에 해당하는 금액의 현금 반납을 보장받기 위해 그 지급을 약속하는 내용의 문서¹⁾를 제출하게 하여야 함.
- ☐ 그러나, ○○○사무소는 20XX. XX. XX.부터 XX. XX.까지 사무소 기획홍보 용역 수의계약을 승낙사항으로 체결하면서 총 계약금액 US\$5,000 중 50%에 해당하는 US\$2,500을 선금으로 지급하였으며, 이후 최종 용역이 종료되는 시점에 나머지 잔금을 지불하였음. 그러나 선금 지급시 선금액과 그 금액에 대한 보증 또는 보험기간에 해당하는 약정이자상당액을 가산한 금액 이상에 대해 이행기간 종료일 다음날로부터 60일 이상의 기간으로 채권 확보를 했어야 하나, 이러한 조치 없이 업체의 선금 지급 신청서 및 선금 사용계획서만 수령한 후 선금을 지급하였음.
- ☐ 계약금액이 소액일지라도 원칙적으로는 본부와 마찬가지로 해외사무소 현지에서 체결하는 계약 역시 선금 지급 시 규정에 따른 적절한 채권을 확보하는 것이 타당함. 따라서 만약 승낙사항 등으로 인해 계약상대자로부터 채권 확보에 어려움이 있을 경우에는 선금을 지급하기보다는 용역 완료 이후 최종 대가를 지급하거나 용역물 검수 결과에 따라 계약금을 분할 지급하는 것이 적절할 것임.

2. 조치할 사항

- ☐ ○○○사무소는 채권을 확보한 후 선금을 지급하시고, 검수 결과에 따라 대가를 지급하는 등 현지 계약 관련 업무에 유의하시기 바랍니다. (통보)

감사종류

종합감사

1) 지급확약각서